

1004611-57.2021.8.26.0223

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Multas e demais Sanções

Magistrado: THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... de Claudio Aparecido Silvestre Junior, qualificado no B.O. à fl. 15.

À fl. 131, o município de São Vicente se manifesta esclarecendo que não há mais provas a serem produzidas.

Às fls. 132/133, o Autor peticiona para informar que recebeu mais uma notificação de autuação de multa, expedida pelo co-requerido DETRAN em que consta que, na data de 08/10/2021, ocorreu uma infração nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

Vara da Fazenda Pública

Rua Azuil Loureiro, 691, Guarujá - SP - cep 11430-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004611-57.2021.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004611-57.2021.8.26.0223

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Multas e demais Sanções

Requerente:

Cristiano Ruiz da Silva

Requerido:

Carlos Andre da Silva e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES

Vistos.

Trata-se ação declaratória de negativa de propriedade de veículo, movida por Cristiano Ruiz da Silva em face de Carlos André da Silva, Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, Prefeitura Municipal de São Vicente.

Alega o Autor que, no dia 04/02/2011, adquiriu o veículo Honda/CG 125 Titan KS, placa DCP6817, RENAVAM 00794203558, de Carlos André da Silva. Comprou de forma parcelada. Entretanto, impossibilitado de continuar com o pagamento das prestações, devolveu o veículo para Carlos André, tendo permanecido com o veículo por cerca de 08 (oito) meses.

O Requerente alega, ainda, que fez a comunicação de venda no dia 04/02/2014 e que, na ocasião, o veículo já não estava mais com ele. Além disso, afirma que devolveu o veículo para Carlos André e que este logo o vendeu para um terceiro, não tendo retirado a comunicação de venda do nome do Requerente. Por esse motivo, o Autor encontra-se cheio de multas de trânsito.

O Autor requer seja declarada a inexistência de sua responsabilidade frente às multas de trânsito lavradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos AIT 5U606056, 5U615018, 5U635594, 5U640712, 5U640690, 5E906663, 5E906662 e Prefeitura

Municipal de São Vicente AIT B-80 9729721, imputando a responsabilidade total do veículo a Carlos André. Requer a expedição de ofício ao DETRAN/SP para que seja retirada a comunicação de venda do nome do Autor. Requer o benefício da Justiça Gratuita.

Em decisão à fl. 31, o magistrado determina a emenda da petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o argumento de que esta não está "em condições de instaurar, validamente, uma relação jurídica processual". Salienta que, diante da natureza do pedido formulado, de cunho declarado, deve o DETRAN/SP figurar no polo passivo.

Em emenda à inicial, às fls. 34/35, o Autor requer a inclusão do DETRAN/SP ao polo passivo. Requer seja declarada a inexistência de sua responsabilidade frente às multas de trânsito lavradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos AIT 5U606056, 5U615018, 5U635594, 5U640712, 5U640690, 5E906663, 5E906662 e Prefeitura Municipal de São Vicente AIT B-80 9729721 e que, ao final, seja apurado se há responsabilidade co-requerido Carlos André, legítimo proprietário do veículo. Subsidiariamente, caso haja eventual contestação de ilegitimidade passiva, se indicado terceiro de fato responsável pelas multas, que este passe a constar como litisconsorte passivo e que, ao final, as multas lhe sejam transferidas.

À fl. 35 a emenda é recebida.

Em contestação às fls. 46/53, o DETRAN pugna pela improcedência da ação.

Em contestação às fls. 53/58, a Prefeitura Municipal de São Vicente pugna pela improcedência da ação.

À fl. 59, o DETRAN requer a juntada de documentos da área técnica (fls. 61/64).

Em contestação às fls. 65/71, a Companhia de Engenharia de Tráfego pugna pela improcedência da ação.

À fl. 97, há certidão estipulando o prazo de 15 (quinze) dias para o Autor se manifestar acerca do (s) AR (s) recebido (s) por terceiro estranho aos autos, acostado à fl. 54.

Em petição à fl. 98, o Autor Requer sua citação por meio de Oficial de Justiça. À fl. 100, o magistrado defere o pedido feito à fl. 98 e determina a citação por mandado.

Às fls. 104/105, o Autor se manifesta acerca da contestação apresentada pelo DETRAN e reitera os pedidos feitos na Exordial.

Às fls. 106/107, o Autor se manifesta acerca da contestação apresentada pelo Município de São Vicente e reitera os pedidos feitos na inicial.

À fl. 108, o Autor peticiona para informar que recebeu mais um auto de infração do Município de Santos AIT 5U689782, data da infração 09/06/2021. Por esse motivo, requer que esta também integre a ação com os demais AITs mencionados.

À fl. 111, junta-se certidão de mandado cumprido, com a citação do co-requerido Carlos André.

À fl. 113, há certidão para que o Autor se manifeste acerca da contestação da CET/Santos (fls. 65/71) bem como das alegações e dos documentos juntados pelo DETRAN (fls. 59/64).

Às fls. 116/117, o Autor apresenta réplica à contestação de fls. 65/71.

Às fls. 118/119, o Autor apresenta réplica às alegações e documentos juntados pelo DETRAN às fls. 59/64, e requer a intimação do DETRAN para juntada do Formulário de anotação que foi assinado com duas testemunhas e demais documentos que constam à fl. 61. Além disso, requer a juntada de declaração de próprio punho, escrita pelo co-requerido Carlos André (documento anexo às fls. 120/121).

Em decisão à fl. 122, estipula o magistrado o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, devidamente justificadas.

Às fls. 128/130, o Autor manifesta interesse em produzir as seguintes provas: intimação para o DETRAN juntar o requerimento administrativo que menciona ter ocorrido junto de duas testemunhas; depoimento pessoal do Autor e do co-requerido Carlos André; intimação de Claudio Aparecido Silvestre Junior, qualificado no B.O. à fl. 15.

À fl. 131, o município de São Vicente se manifesta esclarecendo que não há mais provas a serem produzidas.

Às fls. 132/133, o Autor peticiona para informar que recebeu mais uma notificação

de autuação de multa, expedida pelo co-requerido DETRAN em que consta que, na data de 08/10/2021, ocorreu uma infração nos moldes do artigo 230, V, do CTB, no município de Praia Grande/SP. Destaca que, para a constatação da referida infração, faz-se necessário que ocorra a abordagem do veículo. Ainda, que a infração impõe sanção de Remoção do Veículo ao Pátio. Alega o Autor que, na notificação recebida, não consta quem era o condutor no momento da abordagem, nem informação referente ao pátio para o qual o veículo fora removido. Por esse motivo, requer que se determine ao DETRAN a juntada de todos os documentos relacionados ao AIT B359617299, uma vez que, para o deslinde da presente ação, é essencial saber o paradeiro do veículo e principalmente, apurar o responsável por todas as autuações que vêm sendo imputadas ao Autor.

Em decisão à fls. 136, determina o magistrado que seja dada ciência às partes litigantes. À fl. 143, há certidão cujo teor é o decurso do prazo acima concedido às partes (referente à decisão à fl. 136).

Em decisão à fl. 144, passa-se ao saneamento e à organização do processo. Defere-se a prova testemunhal em acréscimo à prova documental já produzida, com exclusão de outras. O depoimento pessoal é indeferido, anotando-se que Carlos André é revel. Concede-se prazo de 05 (cinco) dias para arrolamento das testemunhas e manifestação das partes quanto à existência de oposição à realização de audiência telepresencial.

À fl. 150, o município de São Vicente não se opõe à realização de audiência telepresencial.

Às fls. 151/152, o DETRAN se manifesta deixando a decisão sobre o comparecimento ou não à audiência designada para ser avaliado segundo a conveniência da defesa.

À fl. 155, o Autor peticiona não se opondo à realização de audiência de forma virtual. Apresenta rol de testemunhas.

À fl. 159, há certidão atestando o decurso do prazo para manifestação da CET de Santos e de Carlos André, nos termos da decisão de fls. 144/145.

Em decisão à fl. 160, o magistrado designa audiência para a produção da prova testemunhal deferida, a ser realizada no dia 29/06/2022.

Às fls. 167/168, o DETRAN informa e-mail funcional para recepção de links e correlatos. À fl. 170, a CET de Santos também informa e-mail funcional.

Às fls. 171/172, há Termo de Audiência, no qual o magistrado dá por encerrada a instrução.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Encerrada a instrução, passo desde já ao julgamento da lide.

Basicamente, o Requerente afirma que adquiriu a motocicleta de placas DCP 6817 do Requerido Carlos em fevereiro de 2011 mas cerca de oito meses após devolveu-a ao Requerido, por não conseguir pagar as prestações ajustadas. No entanto, aduz que em 04/02/2014 foi comunicada a venda do bem, ocasião em que já não se encontrava mais na posse do bem, razão pela qual pleiteia a regularização do cadastro do veículo com a exclusão da comunicação de venda.

O Requerido Carlos, embora citado (fls. 111), tornou-se revel (fls. 112), sendo certo que apesar da revelia não se lhe aplicam os efeitos previstos no artigo 344 diante da hipótese excepcional prevista no artigo 345, I, do CPC.

Não obstante, os demais Requeridos trouxeram apenas argumentos genéricos (fls. 46/53, 55/58 e 65/71) incapazes de refutar a alegada ilegitimidade da comunicação de venda, apenas defendendo a legalidade das infrações e a responsabilidade do Requerente.

Para além disso, os documentos de fls. 15/17 indicam que em 28/06/2016 o veículo foi objeto de furto, sendo apontado como vítima terceiro estranho aos autos, tendo

o Requerente registrado sua versão por meio do boletim de ocorrências de fls. 18/19.

E não se deve olvidar que em audiência foi ouvida testemunha que confirmou a versão vestibular.

Michel lembrou que conhece o Requerente desde a infância e sabe que ele já teve essa moto, mas hoje não mais. Ele contou que comprou a moto e devolveu ao proprietário. Depois não soube mais nada. Ele comprou a moto em 2011 e ficou com ela durante uns oito ou sete meses. Agora ele tem uma moto, estilo Harley Davidson. Essa moto agora ele comprou há uns três anos. Ele usa apenas essa moto atual dele. O Requerente mora no Guarujá e costuma andar somente por aqui mesmo. Ele trabalha aqui no Guarujá, é coletor.

William, por sua vez, lembrou que antes da pandemia encontrou com o Requerente que lhe contou que havia devolvido a motocicleta Titan e que durante a pandemia adquiriu outra motocicleta, estilo viúva negra.

Embora se reconheça que há clara divergência entre as datas mencionadas pelo Requerente e pela testemunha Michel quando comparadas com aquelas ditas pela testemunha William, é certo que esta última testemunha mostrou-se por diversas vezes confusa com relação aos períodos, apresentando contradições mesmo entre o início e o final de seu depoimento, devendo se prestigiar o depoimento da testemunha Michel.

Assim, há que se reconhecer que praticamente todo o conjunto probatório confirma a versão vestibular de que o veículo foi adquirido do Requerido Carlos e para ele devolvido muito antes da comunicação de venda realizada em 2014, de modo que a procedência dos pedidos é medida de rigor que se impõe.

Pelo exposto e diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação e o faço para: A) declarar a ilegitimidade da comunicação de venda da motocicleta de placas DCP 6817 inserida em 04/02/2014 em favor do Requerente, determinando ao Requerido Detran que providencie sua exclusão; B) declarar a inexistência de responsabilidade do Requerente pelas infrações de trânsito cometidas após 04/02/2014, providenciando os Requeridos o necessário para a transferência da responsabilidade ao legítimo proprietário do bem, o Requerido Carlos Andre da Silva.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Pela sucumbência, observando-se o princípio da causalidade, arcará o Requerido Carlos com o pagamento das custas e despesas processuais das partes, assim como com os honorários advocatícios devidos aos patronos do Requerente e dos correqueridos ora arbitrados em R\$ 800,00 para cada.

PRI, arquivando-se oportunamente.

Guaruja, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA